

QUÉBEC & LÉGAL
COLLECTION

Copropriété divise ou indivise ?

Bien choisir —
deux façons très
différentes de
posséder un condo



COPROPRIÉTÉ DIVISE

Chaque unité
appartient à un
propriétaire privé.
Parties communes
partagées.



COPROPRIÉTÉ INDIVISE

Propriété partagée
entre tous les
copropriétaires
sur l'ensemble
de l'immeuble.



Copropriété divise ou indivise ?

Bien choisir — deux façons très différentes de posséder un condo

Introduction

Au Québec, « copropriété » recouvre deux réalités bien distinctes : la copropriété divise (le condo classique) et la copropriété indivise. Elles se ressemblent en apparence mais diffèrent profondément sur le plan juridique, financier et pratique.

Ce guide compare les deux pour vous aider à choisir en connaissance de cause — car la différence a des conséquences réelles.

Contenu informatif. Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

Chapitre

La copropriété divise (le condo classique)

Comprendre le modèle le plus courant.

En copropriété divise, chaque unité a son **propre titre de propriété** distinct et son numéro de lot.

- Un **syndicat** de copropriété gère l'immeuble.
- Une **déclaration de copropriété** encadre les droits et obligations.
- Des **charges de copropriété** et un **fonds de prévoyance** financent l'entretien.

Vous financez votre unité avec votre propre hypothèque : plus simple à financer et à revendre.

LE CONSEIL D'EMILIE

En divise, lisez la déclaration de copropriété ET les derniers procès-verbaux d'assemblée. Ils révèlent les travaux à venir, les conflits et la santé réelle du fonds de prévoyance.

Chapitre

La copropriété indivise

Comprendre ce modèle particulier.

En copropriété indivise, plusieurs personnes possèdent ensemble **UN seul immeuble**, sans division en lots distincts.

Chacun détient une **quote-part** de l'ensemble et jouit d'une portion selon une **convention d'indivision**. Il n'y a pas de titres séparés par unité.

- Souvent un prix d'entrée plus bas pour un secteur donné.
- Financement plus complexe : parfois une hypothèque commune.
- Forte interdépendance entre copropriétaires.

LE CONSEIL D'EMILIE

En indivise, vous êtes lié aux autres copropriétaires, parfois par une hypothèque commune. Assurez-vous de bien les connaître et de comprendre la convention avant de vous engager.

Chapitre

Divise ou indivise : bien choisir

Peser les avantages et les risques.

Les deux modèles se ressemblent en apparence, mais diffèrent profondément :

- **Divise** : plus simple, plus liquide, mieux encadrée — souvent le choix par défaut.
- **Indivise** : parfois plus abordable, mais plus complexe à financer et à revendre, très dépendante de la convention et des autres copropriétaires.

Dans les deux cas : vérifier documents, finances et règles avant d'acheter. Le bon choix dépend de votre budget et de votre tolérance à la complexité.

LE CONSEIL D'EMILIE

À prix comparable, la divise offre plus de tranquillité et se revend plus facilement. L'indivise peut être intéressante, mais entrez-y les yeux ouverts, pas seulement pour économiser.

Chapitre

Le fonds de prévoyance et les charges

Évaluer la santé financière de la copropriété.

Une copropriété, c'est aussi une petite entreprise collective. Sa santé financière vous concerne directement :

- **Charges mensuelles** : couvrent l'entretien courant et les services.
- **Fonds de prévoyance** : réserve pour les grosses réparations (toiture, façade, ascenseur).
- **Étude du fonds de prévoyance** : évalue si la réserve est suffisante.

Un fonds sous-financé annonce des **cotisations spéciales** futures : c'est un signal à ne pas ignorer.

LE CONSEIL D'EMILIE

Des charges anormalement basses ne sont pas une aubaine : elles cachent souvent un fonds de prévoyance insuffisant. Vous paierez tôt ou tard, sous forme de cotisation spéciale.

Chapitre

Les vérifications avant d'acheter

Réduire les mauvaises surprises.

Avant de signer, quel que soit le modèle, faites votre inspection documentaire :

1. Lire la **déclaration** (divise) ou la **convention** (indivise).
2. Consulter les **procès-verbaux** et le **budget**.
3. Vérifier l'état du **fonds de prévoyance** et les travaux prévus.
4. Confirmer les **règlements** (animaux, location, rénovations).

Faites examiner ces documents par votre notaire : c'est le meilleur rempart contre les surprises coûteuses.

LE CONSEIL D'EMILIE

Achetez toujours un condo « documents en main ». Une déclaration mal lue peut cacher une interdiction de louer, des travaux imminents ou un litige en cours. Le notaire est votre allié ici.

Chapitre

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

1. Confirmer le type de copropriété de l'unité visée.
2. Rassembler les documents (déclaration ou convention).

D'ici 30 jours

1. Faire examiner la déclaration (divise) ou la convention (indivise).
2. Vérifier les implications de financement.

Ensuite

1. Choisir en connaissance de cause, avec Emilie et le notaire.

Chapitre

Ressources & lexique

- Copropriété divise : condo classique, titre distinct par unité.
- Copropriété indivise : quote-part d'un seul immeuble, sans lots séparés.
- Convention d'indivision : entente réglant droits et obligations en indivise.
- Fonds de prévoyance : épargne collective (surtout en divise).
- Liquidité : facilité de revente, généralement meilleure en divise.

Pour aller plus loin

Quiz — testez-vos connaissances

1. En copropriété divise, chaque unité a :

- A) Une quote-part
- B) Son propre titre de propriété distinct
- C) Aucun titre
- D) Un bail

2. En copropriété indivise, on détient :

- A) Un lot séparé
- B) Une quote-part d'un seul immeuble
- C) Un bail
- D) Rien

3. L'indivise est encadrée par :

- A) Une déclaration de copropriété
- B) Une convention d'indivision
- C) Un bail
- D) Aucun document

4. La divise est généralement :

- A) Moins liquide
- B) Plus simple à financer et à revendre
- C) Interdite
- D) Sans syndicat

5. L'indivise est souvent :

- A) Plus simple à financer
- B) Plus abordable mais plus complexe à financer et revendre
- C) Sans copropriétaires
- D) Sans convention

6. Le fonds de prévoyance sert à :

- A) Payer l'épicerie
- B) Financer les grosses réparations
- C) Réduire le prix
- D) Payer le notaire

7. Des charges anormalement basses peuvent cacher :

- A) Un fonds de prévoyance insuffisant
- B) Une aubaine sans risque
- C) Une baisse de taxes
- D) Rien

8. Un fonds sous-financé annonce souvent :

- A) Une baisse de charges
- B) Des cotisations spéciales futures
- C) Un remboursement
- D) Aucun effet

9. Avant d'acheter, il faut lire :

- A) Rien
- B) Déclaration/convention, PV et budget
- C) Le journal
- D) Le bail du voisin

10. Pour examiner les documents, le meilleur allié est :

- A) Le voisin
- B) Le notaire
- C) L'assureur
- D) La ville

Corrigé

- 1. **B** — Titre distinct par unité (chap. 1).
- 2. **B** — Quote-part de l'ensemble (chap. 2).
- 3. **B** — Convention d'indivision (chap. 2).
- 4. **B** — Plus liquide (chap. 1 et 3).
- 5. **B** — Plus complexe (chap. 3).
- 6. **B** — Réserve pour réparations (chap. 4).
- 7. **A** — Signal d'un fonds sous-financé (chap. 4).
- 8. **B** — Cotisations spéciales (chap. 4).
- 9. **B** — Inspection documentaire (chap. 5).
- 10. **B** — Le notaire (chap. 5).

Signé
PAR
Em

Vous avez maintenant les bonnes clés en main.

Chaque situation immobilière
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,
je serai heureuse d'échanger
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.
Choisissez avec confiance.
Vivez sans regret.
À bientôt,
Emilie 😊*

Emilie Cauvier

COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

📞 (514) 774-9818

✉️ emilie@equipecauvier.com

🌐 emiliecauvier.com

